P U T U S A N

Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Sendy Pratiwi Binti Suwarno Edy;
Tempat lahir	: Ngawi;
Umur/tanggal lahir	: 20 Tahun / 14 April 2002;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dsn.Dungus Rt.005 Rw.003 Desa/Kec. Karangsari Kab.Ngawi atau tempat Kost Exlusive Laopao (Kamar B-1) Jln.Kemuning No.23 Rt.025 Rw.005 Kel.Oro Oro Ombo Kec.Kartoharjo Kota madiun;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/22/III/RES.4.2/2022/Satresnarkoba ;

Terdakwa Sendy Pratiwi Binti Suwarno Edy ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum R. ERY SOENARYO, S.H., dan ADIP RIJANNANTO, S.H. berkantor di Advokat R. ERY SOEHARYO, S.H. dan Rekan, PERUM BUMI MAS I BLOK D No. 08 RT 54 RW 12, KELURAHAN MOJOREJO, KECAMATAN TAMAN, KOTA MADIUN yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun dibawah register perkara pidana Nomor 28 tanggal 18 Mei 2022;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Mad tanggal 10 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Mad tanggal 10 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

1. Menyatakan Terdakwa SENDY PRATIWI binti SUWARNO EDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SENDY PRATIWI binti SUWARNO EDI oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringan-ringannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulani perbuatan yang dapat dipidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan REG. PERKARA PDM - 18/MDN/Enz.2/04/2022 tanggal 10 Mei 2022 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa SENDY PRATIWI Binti SUWARNO EDY melakukan perbuatan bersama-sama secara semufakat dengan saksi FERA SUPROBOWATI Binti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RUDI SUSENO (Alm), (Diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 00.10 WIB di rumah kost di Jl. Kemuning N0. 23 Kel.Oro-oro ombo Kec. Kartohaarjo Kota Madiun tepatnya di kamar no. 5 A atau setidak – tidaknya pada suatu waktu di Bulan Maret yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di didalam Kamar No 5 A di dalam rumah kost di Jl. Kemuning N0. 23 Kel.Oro-oro ombo Kec. Kartohaarjo Kota Madiun atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Madiun berwenang untuk mengadili,, "**Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat team Satresnarkoba Polres Madiun Kota medapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat kost Exclusive Laopao yang beralamat di Jl. Kemuning No. 23 Rt. 025 Rw. 005 Kel. Oro oro ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun sering digunakan sebagai tempat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, selanjutnya petugas melakukan serangkaian penyelidikan ditempat tersebut ternyata yang dipergunakan adalah kamar nomor 5 A.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 00.10 WIB saksi ICHWAN MARDIANTO,SH bersama dengan saksi BRIPTU ANISA SITI LATIFA,SH datang kelokasi dan mengetuk pintu Kamar No. 5A setelah dibuka oleh terdakwa sealnjutnya Ketua Ti, memperkenalkan diri sebagai anggota Polri dari Satnarkoba Polres Madiun Kota, setelah itu mengamnkan lokasi serta salah satu anggota team mencari dua orang saksi warga, selanjutnya saksi FERA SUPROBOWATI binti RUDI SUSENO (ALM) mengakui habis mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan masih menyimpannya setelah itu menunjukan tempat ia menyimpan 1 (satu) kotak karton yang berisi 1 (satu) kantong plastic klip berisi narkotika jenis sabu yang diletakan di bivet dalam kamar selanjutnya saksi FERA SUPROBOWATI binti RUDI SUSENO (ALM) mengatakan kalau narkotika jenis sabu tersebut dibeli bersama-sama dengan terdakwa yang menempati kamar kost B 1.
- Bahwa saksi FERA SUPROBOWATI binti RUDI SUSENO (ALM) baru pulang dari jalan-jalan langsung kekamar saksi FERA SUPROBOWATI binti RUDI SUSENO (ALM) kemudian didalam kamar saksi FERA SUPROBOWATI binti RUDI SUSENO (ALM) bilang sama Terdakwa aku lagi pusing (Budrek) kemudian mereka berdua ngobrol masalah narkotika (sabu) kemudian saksi FERA SUPROBOWATI binti RUDI SUSENO (ALM) melakukan kamunikasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melalui WA dan telp kepada Sdr. AFI menanyakan dengan bahasa " ADA NDAK PAK" kemudian sdr. AFI menjawa ada, kemudian saksi FERA SUPROBOWATI binti RUDI SUSENO (ALM) memberitahu bahwa kepada Terdakwa bahwa ada barang (sabu) kemudian Terdakwa jawa " AYO-AYO" kemudian saksi FERA SUPROBOWATI binti RUDI SUSENO (ALM) membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), karena sebelumnya kami berdua memperoleh penghasilan uang sebesar Rp. 350.000, yang seharusnya uang tersebut kami bagi dua masing-masing sebesar Rp. 175.000,- namun karena kami berkeinginan membeli narkotika jenis sabu sehingga uang kami sepakati uang sebesar Rp. 350.000. kami belikan narkotika jenis sabu Adapun yang berperan membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah saksi FERA SUPROBOWATI binti RUDI SUSENO (ALM) dilaukan dengan cara ia menghubungi melalui ponsel ke pengedarnya yaitu sdr. AFI selanjutnya saksi FERA SUPROBOWATI binti RUDI SUSENO (ALM) mengajak Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu guna menemui sdr. AFI di daerah kelurahan Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun, dalam perjalanan saksi FERA SUPROBOWATI binti RUDI SUSENO (ALM) melakukan pembayaran melalui transfer Banking milknya sesampainnya di manisrejo sakasi bersama dengan saksi FERA SUPROBOWATI binti RUDI SUSENO (ALM) menunggu disebuah gang tak lama kemudian datanglah Sdr AFI naik sepeda motor kemudian menghampiri kami dan memberikan sdr. AFI memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) lembar uang pecahan 100 ribuan setelah Terdakwa buka uang tersebut berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu, setelah menerima uang berisi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bersama saksi FERA SUPROBOWATI binti RUDI SUSENO (ALM) kembali ke tempat kost kemudian masuk ke kamar, selanjutnya saksi FERA SUPROBOWATI binti RUDI SUSENO (ALM) membuka uang yang yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa sama saksi FERA SUPROBOWATI menyiapakan alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu sesetelah alat jadi saksi FERA UPROBOWATI mengkonsumsi duluan baru terdakwa mengkonsumsi berikutnya setelah mengkonsumsi kemudian saksi FERA SUPROBOWATI binti RUDI SUSENO (ALM) menaruh sisa narkotika jenis sabu kedalam 1 (satu) kotak terbuat dari kardus yang diletakkkan dalam rak TV.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
02543/2022/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 02543/NNF/2022 tanggal 04 April 2022, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

  Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

  02543/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa SENDY PRATIWI Binti SUWARNO EDY sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan bersama-sama secara semufakat dengan saksi FERA SUPROBOWATI Binti RUDI SUSENO (Alm), (Diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 00.10 WIB di rumah kost di Jl. Kemuning N0. 23 Kel.Oro-oro ombo Kec. Kartohaarjo Kota Madiun tepatnya di kamar no. 5 A atau setidak – tidaknya pada suatu waktu di Bulan Maret yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di didalam Kamar No 5 A di dalam rumah kost di Jl. Kemuning N0. 23 Kel.Oro-oro ombo Kec. Kartohaarjo Kota Madiun atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Madiun berwenang untuk mengadili, "**menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri "** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat team Satresnarkoba Polres Madiun Kota medapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat kost Exclusive Laopao yang beralamat di Jl. Kemuning No. 23 Rt. 025 Rw. 005 Kel. Oro oro ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun sering digunakan sebagai tempat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, selanjutnya petugas melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

serangkaian penyelidikan ditempat tersebut ternyata yang dipergunakan adalah kamar nomor 5 A;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 00.10 WIB saksi ICHWAN MARDIANTO,SH bersama dengan saksi BRIPTU ANISA SITI LATIFA,SH datang kelokasi dan mengetuk pintu Kamar No. 5A setelah dibuka oleh terdakwa sealnjutnya Ketua Ti, memperkenalkan diri sebagai anggota Polri dari Satnarkoba Polres Madiun Kota, setelah itu mengamnkan lokasi serta salah satu anggota team mencari dua orang saksi warga, selanjutnya saksi FERA SUPROBOWATI mengakui habis mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan masih menyimpannya setelah itu menunjukan tempat ia menyimpan 1 (satu) kotak karton yang berisi 1 (satu) kantong plastic klip berisi narkotika jenis sabu yang diletakan di bivet dalam kamar selanjutnya saksi FERA SUPROBOWATI mengatakan kalau narkotika jenis sabu tersebut dibeli bersama-sama dengan terdakwa yang menempati kamar kost B 1;
- Bahwa saksi FERA SUPROBOWATI binti RUDI SUSENO (ALM) baru pulang dari jalan-jalan langsung kekamar saksi FERA SUPROBOWATI binti RUDI SUSENO (ALM) kemudian didalam kamar saksi FERA SUPROBOWATI binti RUDI SUSENO (ALM) bilang sama Terdakwa aku lagi pusing (Budrek) kemudian mereka berdua ngobrol masalah narkotika (sabu) kemudian saksi FERA SUPROBOWATI binti RUDI SUSENO (ALM) melakukan kamunikasi melalui WA dan telp kepada Sdr. AFI menanyakan dengan bahasa ”ADA NDAK PAK” kemudian sdr. AFI menjawa ada, kemudian saksi FERA SUPROBOWATI binti RUDI SUSENO (ALM) memberitahu bahwa kepada Terdakwa bahwa ada barang (sabu) kemudian Terdakwa jawa ”AYO-AYO” kemudian saksi FERA SUPROBOWATI binti RUDI SUSENO (ALM) membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), karena sebelumnya kami berdua memperoleh penghasilan uang sebesar Rp. 350.000, yang seharusnya uang tersebut kami bagi dua masing-masing sebesar Rp. 175.000,- namun karena kami berkeinginan membeli narkotika jenis sabu sehingga uang kami sepakati uang sebesar Rp. 350.000. kami belikan narkotika jenis sabu Adapun yang berperan membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah saksi FERA SUPROBOWATI binti RUDI SUSENO (ALM) dilaukan dengan cara ia menghubungi melalui ponsel ke pengedarnya yaitu sdr. AFI selanjutnya saksi FERA SUPROBOWATI binti RUDI SUSENO (ALM) mengajak Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu guna menemui sdr. AFI di daerah kelurahan Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam perjalanan saksi FERA SUPROBOWATI binti RUDI SUSENO (ALM) melakukan pembayaran melalui transfer Banking milknya sesampainnya di manisrejo sakasi bersama dengan saksi FERA SUPROBOWATI binti RUDI SUSENO (ALM) menunggu disebuah gang tak lama kemudian datanglah Sdr AFI naik sepeda motor kemudian menghampiri kami dan memberikan sdr. AFI memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) lembar uang pecahan 100 ribuan setelah Terdakwa buka uang tersebut berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu, setelah menerima uang berisi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bersama saksi FERA SUPROBOWATI binti RUDI SUSENO (ALM) kembali ke tempat kost kemudian masuk ke kamar, selanjutnya saksi FERA SUPROBOWATI binti RUDI SUSENO (ALM) membuka uang yang yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa sama saksi FERA SUPROBOWATI menyiapakan alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu sesetelah alat jadi saksi FERA SUPROBOWATI mengkonsumsi duluan baru terdakwa mengkonsumsi berikutnya setelah mengkonsumsi kemudian saksi FERA SUPROBOWATI binti RUDI SUSENO (ALM) menaruh sisa narkotika jenis sabu kedalam 1 (satu) kotak terbuat dari kardus yang diletakkkan dalam rak TV;

- Bahwa terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika golongan I tidak memiliki ijin selaku pengguna Narkotika golongan I atau dalam pengawasan Kementrian Kesehatan RI;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 02543/NNF/2022 tanggal 04 April 2022, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
02543/2022/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

02543/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **ICHWAN MARDIYANTO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi mengerti dirinya di hadirkan dan di periksa di persidangan sehubungan dengan saksi bersama team reserse Narkoba Polres Madiun Kota diantaranya adalah Anisa Siti Latifa, S.H. telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ;
   - Bahwa pelakunya adalah 2 (dua) orang perempuan masing-masing bernama :
     a. Sendy Pratiwi Binti Suwarno Edy alamat sesuai KTP Dsn Dungus RT.5 RW.3, Ds. Karangsari Kec/Kab Ngawi atau tempat tinggal Kostnya di Laopao Jalan Kemuning No.23, Kel. Oro oro Ombo, Kec Kartoharjo, Kota Madiun tepatnya kamar B1 dan;
     b. Fera Suprobowati Binti Rudi Suseno (Alm) alamat sesuai KTP Jalan Sentul GG II No.1 RT.07, RW.02, Kel. Banjarejo, Kec. Taman. Kota Madiun atau tempat tinggal Kostnya di Laopao Kamar No.5 a tepatnya di Jalan Kemuning No.23 Kel. Oro oro Ombo, Kec Kartoharjo, Kota Madiun ;
   - Bahwa penangkapan kedua terdakwa waktu dan tempatnya berbeda, untuk penangkapan terhadap terdakwa Sendy Pratiwi pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 01.30 WIB di dalam Kamar No. 117 Hotel Mataram Baru Jalan Dr. Sutomo, Kel. Oro oro Ombo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun, sedangkan Penangkapan terhadap terdakwa Fera Suprobowati pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 sekitar jam 00.10 WIB, di rumah Kost Laopao Jalan Kemuning No.23, Kel. Oro oro Ombo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun di kamar No.5 A ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tindak pidana penyalahgunaan Narkotika berdasarkan informasi dari masyarakat setempat ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Sendy, pada hari dan tanggal tersebut diatas sesuai informasi dari masyarakat bahwa di tempat kost Exclusive Laopao yang beralamat di Jalan Kemuning No.23 RT.025 RW.005, Kel. Oro oro Ombo Kec Kartoharjo, Kota Madiun sering digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, selanjutnya kami sebagai petugas dari Kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan di tempat tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 00.10 WIB saksi bersama dengan Briptu Anisa disaksikan oleh saksi Darmawan sebagai Ketua RT, mengetuk pintu Kamar No.5 A, setelah dibuka oleh Sdri. Fera (Berkas Terpisah) kemudian Ketua team memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugas, setelah itu kami melakukan Tanya jawab kepada Sdri Fera yang menerangkan telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan masih menyimpan narkotika jenis sabu, selanjutnya Sdri. Fera menunjukkan tempat menyimpan 1 (satu) kotak kartun yang berisi 1 (satu) kantung plastic klip berisi narkotika jenis sabu yang diletakkan di bivet dalam kamar;
- Bahwa kemudian Sdri Fera (Berkas Terpisah) menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli bersama-sama dengan teman kostnya yang bernama Terdakwa Sendy Pratiwi yang menempati kamar Kost B 1 ;
- Bahwa atas keterangan Sdri Fera tersebut kemudian dilakukan pencarian terhadap Terdakwa Sendy Pratiwi di kamar Kost Blok B 1 , ternyata setelah digeledah di kamar Terdakwa Sendy tidak berada di tempat, akhirnya kami satu team melakukan pencarian dan memperoleh informasi bahwa Terdakwa Sendy pergi meninggalkan kost bersama seorang laki-laki. Tidak berapa lama kemudian, ada seseorang datang ke kost Laopao mengatakan bahwa dia mengetahui keberadaan Terdakwa Sendy di Hotel Mataram Baru tepatnya di Kamar No. 117 Di Jalan Dr. Soetomo. Kel. Oro oro Ombo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun. Akhirnya kami satu team langsung menuju ke TKP di Jalan Dr. Soetomo Hotel Mataram Kamar No. 117 ;
- Bahwa yang saksi temukan di kamar kost tersebut ditemukan 1 (satu) paket dalam kotak merah yang berisi Sabu-sabu dan HP ;
- Bahwa setelah kami interogasi, ternyata barang barang tersebut dibeli dari seseorang yang bernama Afi ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat sabu-sabu yang ada di dalam kotak merah tersebut beratnya 0,24 (nil koma dua empat) gram ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sabu dan HP yang ditemukan di lokasi kejadian;
- Bahwa setelah saksi interogasi dari Terdakwa, dia membeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut bukan uang Terdakwa Sendy melainkan membeli secara patungan dengan Sdri Fera (Berkas Terpisah);
- Bahwa Terdakwa Sendy membeli sabu-sabu Rp.150.000,00, (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sdri Fera Rp150.000,00, (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa mereka berdua memakai sabu-sabu tersebut;
- Bahwa telah dilakukan test Urine terhadap mereka berdua;
- Bahwa hasil urine Positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa menurut keterangan Sdri. Fera sebelumnya ada bongnya namun sudah dibuang di Closet kamar mandi;
- Bahwa pada saat penggeledahan di kamar Terdakwa Sendy tidak ditemukan HP;
- Bahwa Hp tersebut milik Sdri Fera;
- Bahwa peran Terdakwa Sendy dalam perkara ibi sebagai pembeli;
- Bahwa Terdakwa Sendy memakai sabu kurang lebih 15 Menit;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di koperasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika;
- Bahwa kamar Terdakwa Sendy dibawah yaitu di lantai 1 di Kost kostan Laopao;
- Bahwa Terdakwa Sendy mengkonsumsi narkotika baru 1 (satu) kali ;
- Bahwa tujuan Terdakwa Sendy mengkonsumsi narkotika agar lebih segar atau fresh;
- Bahwa di dalam HP tidak ada pesan untuk pesan narkotika ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa Sendy tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan kesaksian dari saksi tersebut;

2. **ANISA SITI LATIFA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
   - Bahwa saksi telah melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwaa Sendy;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa di dalam HP tersebut tidak percakapan atau WA karena HP milik Sdri. Fera tersebut sedang eror;
- Bahwa kami menggeledah kamar kost yang dihuni Terdakwa tapi ternyata terdakwa Sendy tidak ada di dalam kamar ;
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan alat bong namun oleh Sdri. Fera sudah dibuang di kloset kamar mandi;
- Bahwa saksi sempat mengecek kamar mandi namun sudah tidak ada;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa Sendy tidak ditemukan HP;
- Bahwa peran Terdakwa Sendy dalam perkara ini sebagai pembeli;
- Bahwa Terdakwa Sendy memakai sabu sabu kurang lebih 15 menit ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan Narkotika;
- Bahwa terhadap Terdakwa Sendy juga dilakukan Test Urine dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa Sendy tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkotika;
- Bahwa Terdakwa Sendy mengkonsumsi narkotika baru 1 (satu) kali ;
- Bahwa tujuan Terdakwa Sendy mengkonsumsi narkotika biar merasa segar;
- Bahwa di dalam HP tersebut tidak ada percakapan pemesanan narkotika;
- Bahwa Terdakwa Sendy tidak melawan pada saat ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan kesaksian dari saksi tersebut;

3. **AGUS PUTRA SETIAWAN** , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
   - Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan adanya perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
   - Bahwa yang melakukan penyalahgunaan Narkotika adalah Sdri Fera (Berkas Terpisah) dan Terdakwa Sendy;
   - Bahwa pekerjaan saksi sehari–harinya adalah sebagai penjaga rumah Kost Eksekutive Laopao di Jalan Kemuning No.23, RT. 025 RW.005, Kel. Oro oro Ombo, Kec Kartoharjo, Kota Madiun ;
   - Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Sendy, tapi waktu itu Terdakwa Sendy sedang keluar dari kamar kost ;
   - Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan dilakukan pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul00.30 WIB di tempat Kost kosan Laopao, tepatnya di Jalan Kemuning No.23, RT. 025 RW.005, Kel. Oro oro Ombo, Kec

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kartoharjo, Kota Madiun;

- Bahwa Terdakwa Sendy baru 1 (satu) bulan tinggal di kos-kosan Laopao jalan Kemuning No.23, RT. 025 RW.005, Kel. Oro oro Ombo, Kec Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bahwa pada saat petugas dari Kepolisian datang, bersama warga setempat yaitu saksi Darmawan sebaqai Ketua RT langsung mengamankan Terdakwa Sendy tapi karena Terdakwa Sendy tidak berada di kamar kost, maka petugas langsung mencari informasi dan diketemukan Terdakwa Sendy berada di Hotel Mataram. Selanjutnya petugas menunjukkan surat tugasnya dan mengutarakan maksud dan tujuannya kalau Terdakwa Sendy diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa Sendy sering pergi berdua dengan Sdri Fera ;
- Bahwa pada saat Petugas melakukan penggeledahan di rak Televisi menemukan 1 (satu) kotak kartun warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastic klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang beratnya 0.24 (nol koma dua empat) gram , HP merk Samsung A72 ;
- Bahwa barang- barang tersebut diakui oleh Sdri Fera adalah miliknya sendiri ;
- Bahwa petugas melakukan penggeledahan kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saudara Afi;
- Bahwa saksi kenal dengan Maharani, karena Maharani adalah pacarnya Terdakwa Sendy, lalu Maharani diamankan oleh petugas dan diinterogasi oleh petugas kemudian Maharani menjelaskan kepada petugas, kalau saat ini Terdakwa Sendy sedang berada di Hotel Mataram , selanjutnya petugas menuju ke Hotel Mataram menangkap Terdakwa Sendy ;
- Bahwa di Kos-kosan Laopao ada 2 lantai ;

4. **FERA SUPROBOWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
   - Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dan diperiksa dipersidangan sehubungan adanya tindak pidana Narkotika;
   - Bahwa saksi bersama dengan teman satu kost yakni Terdakwa Sendy telah melakukan tindak pidana Narkotika ;
   - Bahwa saksi melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 00.30 WIB di dalam kamar kos kosan Laopao Jalan Kemuning No.23, Kel. Oro oro Ombo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun ;
   - Bahwa Terdakwa Sendi ditangkap pada hari Kamis , tanggal 24 Maret 2022 , sekira pukul 01.30 WIB di dalam kamar Hotel Mataram Jalan Dr. Soetomo ,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kel. Oro oro Ombo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun ;

- Bahwa cara petugas melakukan penangkapan terhadap saksi, ketika itu hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 00.25 WIB, saksi sedang berada di dalam kamar kost, tiba-tiba pintu diketuk dan setelah saksi buka datang beberapa orang dan memperkenalkan diri sebagai petugas dari Kepolisian Satresnarkoba Polres Madiun Kota, selanjutnya petugas mengeluarkan surat tugas dan setelah itu datang dua orang saksi dari warga setempat yaitu pak RT, selanjutnya saksi diinterogasi oleh petugas dan saksi menjawab habis mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan masih saksi simpan, selanjutnya saksi menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) kotak karton yang didalamny berisi 1 (satu) kantong plastic klip berisi narkotika jenis sabu dan HP dan selanjutnya saksi menjelaskan kalau narkotika jenis sabu saksi beli dari seseorang yang beralamat di Manisrejo dengan cara patungan bersama Terdakwa Sendy Pratiwi yang menempati kamar kost B1 ;
- Bahwa yang mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah saksi bersama dengan Terdakwa Sendy;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sisa sabu dengan berat 0,24 dan HP yang ditemukan ditempat kejadian;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram saksi letakkan didalam kotak warna merah di bivet kamar No.B5 kamar kos Laopao Jalan Kemuning No.23 , Kel. Oro oro Ombo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun ;
- Bahwa berawal Sdri Fera Suprobowati (Berkas Terpisah) kekamar Terdakwa Sendy Pratiwi kemudian didalam kamar Sdri Fera Suprobowati mengatakan kepada Terdakwa jika dirinya sedang pusing (Budrek) kemudian mereka berdua ngobrol masalah narkotika (sabu) kemudian Sdri Fera Suprobowati melakukan kamunikasi kepada seseorang diketahui bernama AFI menanyakan hendak membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sepakat membeli secara patungan masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian dilakukan dengan cara di transfer, selanjutnya Sdri Fera Suprobowati mengajak Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu guna menemui sdr. AFI di daerah kelurahan Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa saksi dan Terdakwa Sendy membeli dari seorang pengedar yang beralamat di Manisrejo, Kota Madiun bernama Afi;
- Bahwa saksi mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ada bong yang digunakan untuk memakai sabu namun sudah saksi buang ke dalam kloset kamar mandi kost-kostan dengan cara menggunting kecil-kecil terlebih dahulu;
- Bahwa tujuan saksi mengkonsumsi sabu-sabu biar tidak pusing;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk menggunakan Narkotika adalah saksi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan kesaksian dari saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak megajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Sendy Pratiwi Binti Suwarno Edy di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya dihadirkan dan diperiksa dipersidangan sehubungan melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika bersama teman Terdakwa satu kost yaitu Sdri Fera Pratiwi (Berkas Terpisah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 00.30 WIB di dalam kamar kos kosan Laopao Jalan Kemuning No.23, Kel. Oro oro Ombo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 , sekira pukul 01.30 WIB di dalam kamar Hotel Mataram Jalan Dr. Soetomo, Kel. Oro oro Ombo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun ;
- Bahwa ketika petugas dari Kepolisian datang menangkap, Terdakwa sedang duduk di Kamar hotel seorang diri ;
- Bahwa kejadian bermula dari penangkapan teman Terdakwa yang bernama Sdri. Fera Suprobowati (Berkas Terpisah) pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 00.25 WIB, Sdri. Fera Suprobowati sedang berada di dalam kamar kost, tiba-tiba pintu diketuk dan setelah Sdri. Fera Suprobowati buka datang beberapa orang dan memperkenalkan diri sebagai petugas dari Kepolisian Satresnarkoba Polres Madiun Kota, selanjutnya petugas mengeluarkan surat tugas dan setelah itu datang dua orang saksi dari warga setempat yaitu pak RT, selanjutnya Sdri. Fera Suprobowati diinterogasi oleh petugas dan menjawab habis mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan masih ada yang disimpan, selanjutnya Sdri. Fera Suprobowati menyerahkan barang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukti berupa 1 (satu) kotak karton yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan HP dan selanjutnya Sdri. Fera Suprobowati menjelaskan kalau narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari seseorang bernama Afi yang beralamat di Manisrejo dengan cara patungan bersama Terdakwa Sendy Pratiwi yang menempati kamar kost B1;

- Bahwa sabu-sabu yang telah dipesan tadi dikonsumsi Terdakwa bersama dengan Sdri. Fera Suprobowati;
- Bahwa berawal Sdri Fera Suprobowati (Berkas Terpisah) kekamar Terdakwa Sendy Pratiwi kemudian didalam kamar Sdri Fera Suprobowati mengatakan kepada Terdakwa jika dirinya sedang pusing (Budrek) kemudian mereka berdua ngobrol masalah narkotika (sabu) kemudian Sdri Fera Suprobowati melakukan kamunikasi kepada seseorang diketahui bernama AFI menanyakan hendak membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sepakat membeli secara patungan masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian dilakukan dengan cara di transfer, selanjutnya Sdri Fera Suprobowati mengajak Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu guna menemui sdr. AFI di daerah kelurahan Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa kotak berwarna merah dan sebuah Hp yang ditemukan petugas pada saat penggeledahan;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdri. Fera Suprobowati;
- Bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram di letakkan di bivet kamar No.B5 kamar kos Laopao Jalan Kemuning No.23, Kel. Oro-oro Ombo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdri Fera Suprobowati membeli dari seorang pengedar yang beralamat di Manisrejo, Kota Madiun yang bernama Afi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdri Fera Suprobowati membeli sabu tersebut secara patungan, sebesar Rp300.000,00, (tiga ratus ribu rupiah) dibagi berdua, Terdakwa urunan Rp150.000,00, (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdri. Fera Rp150.000,00, (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa untuk alat bong sudah dibuang oleh Sdri. Fera Suprobowati ke dalam kloset kamar mandi kost;
- Bahwa sebelum dibuang ke dalam kloset, bong tersebut terlebih dahulu dipotong-potong kecil-kecil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tujuan Terdakwa memakai sabu agar tidak pusing ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- bahwa yang mempunyai ide pertama utk menggunakan sabu adalah Sdri Fera Suprobowati;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/45/III/KES.1.2/2022/ Urkes tanggal 28 Maret 2022, telah didapatkan hasil bahwa berdasarkan pemeriksaan/tes terhadap urine terdakwa SENDY PRATIWI binti SUWARNO EDY, dinyatakan bahwa **positif (+) mengandung zat Metamphetamina**;
- Surat Rekomendasi Hasil Assesmen Terpadu BNNK Nganjuk : R/TAT-272/III/Ka/Pb.00/2022/BNNK, tanggal 6 April 2022, tentang Hasil Pelaksanaan Assesmen Dalam Proses Hukum diperoleh hasil telah diberikan rekomendasi terhadap terdakwa atas nama terdakwa SENDY PRATIWI binti SUWARNO EDY, untuk menjalani rehabilitasi medis selama menjalani masa hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa saksi Ichwan Mardiyanto, S.H. dan saksi Anisa Siti Latifa, S.H yang merupakan Tim Satresnarkoba Polres Madiun telah menangkap 2 (dua) orang pelaku sehubungan diketahui telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa penangkapan kedua orang tersebut waktu dan tempatnya berbeda, untuk penangkapan terhadap Terdakwa Sendy Pratiwi pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 01.30 WIB di dalam Kamar No. 117 Hotel Mataram Baru Jalan Dr. Sutomo, Kel. Oro oro Ombo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun, sedangkan penangkapan terhadap Sdri Fera Suprobowati (Berkas Terpisah) pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 sekitar jam 00.10 WIB, di rumah Kost Laopao Jalan Kemuning No.23, Kel. Oro oro Ombo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun di kamar No.5 A ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Sendy dan temannya Sdri. Fera Probowati (Berkas Terpisah) pada hari dan tanggal tersebut diatas sesuai informasi dari masyarakat bahwa di tempat kost Exclusive Laopao yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beralamat di Jalan Kemuning No.23 RT.025 RW.005, Kel. Oro oro Ombo Kec Kartoharjo, Kota Madiun sering digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Anggota Tim Satresnarkoba dengan disaksikan oleh saksi Darmawan sebagai Ketua RT, melakukan penggeledahan pada kamar No.5 A yang dihuni oleh Sdri. Fera Probowati, setelah dibuka oleh Sdri. Fera Probowati dan dilakukan tanya jawab kepada Sdri Fera Probowati menerangkan telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa Sendy Pratiwi dan masih menyimpan narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kotak merah kemudian diketahui berisi 1 (satu) kantung plastic klip berisi narkotika jenis sabu yang diletakkan di bivet dalam kamar;
- Bahwa hasil penggeledahan dari kamar Sdri. Fera Suprobowati ditemukan di dalam 1 (satu) kotak terbuat dari kardus diketahui berisi 1 (satu) kantong plastik klip didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan penimbangan beratnya 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung A72 terpasang nomor 08533080068;
- Bahwa Terdakwa Sendy Pratiwi menerangkan jika Narkotika jenis sabu tersebut dibeli bersama-sama dengan teman kostnya yang bernama Sdri Fera Suprobowati yang menempati kamar Kost B 5 ;
- Bahwa berawal Sdri Fera Suprobowati (Berkas Terpisah) kekamar Terdakwa Sendy Pratiwi kemudian didalam kamar Sdri Fera Suprobowati mengatakan kepada Terdakwa jika dirinya sedang pusing (Budrek) kemudian mereka berdua ngobrol masalah narkotika (sabu) kemudian Sdri Fera Suprobowati melakukan kamunikasi kepada seseorang diketahui bernama AFI menanyakan hendak membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sepakat membeli secara patungan masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian dilakukan dengan cara di transfer, selanjutnya Sdri Fera Suprobowati mengajak Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu guna menemui sdr. AFI di daerah kelurahan Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa Sendy Pratiwi dan Sdri. Fera Probowoti membeli sabu-sabu secara patungan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) , untuk Terdakwa Sendy uangnya Rp.150.000,00, (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sdri Fera Pratiwi Rp150.000,00, (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor: SKD / 45 / III / KES.1.2 / 2022 / Urkes tanggal 28 Maret 2022, telah didapatkan hasil bahwa berdasarkan pemeriksaan/tes terhadap urine terdakwa SENDY PRATIWI binti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUWARNO EDY, dinyatakan bahwa **positif (+) mengandung zat Metamphetamina**;

- Bahwa Surat Rekomendasi Hasil Assesmen Terpadu BNNK Nganjuk : R/TAT-272/III/Ka/Pb.00/2022/BNNK, tanggal 6 April 2022, tentang Hasil Pelaksanaan Assesmen Dalam Proses Hukum diperoleh hasil telah diberikan rekomendasi terhadap terdakwa atas nama terdakwa SENDY PRATIWI binti SUWARNO EDY, untuk menjalani rehabilitasi medis selama menjalani masa hukuman;
- Bahwa alat berupa bong yang digunakan Terdakwa dan Sdri Fera Suprobowati telah dibuang di kloset kamar mandi oleh Sdri. Fera Probowati yang sebelumnya digunting kecil-kecil terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk menggunakan Narkotika adalah Sdri. Fera Probowati;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak menjelaskan apa yang dimaksud tentang setiap orang, namun berdasarkan teori, doktrin maupun yurisprudensi yang mengartikan menunjuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada subyek hukum pelaku perbuatan dalam Undang-Undang yaitu orang, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang adalah pelaku tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa, di persidangan telah diteliti dan dicocokkan antara identitas orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, ternyata sesuai dan tiada lain Terdakwa Sendy Pratiwi Binti Suwarno EdI inilah sebagai pelaku dari perbuatan yang di dakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan fakta ini dan pula ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya serta menurut hukum bahwa unsur Setiap Orang ini penting sekedar untuk menghindari jangan sampai terjadi Error In Persona (Salah Orang) ***;***

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi sah menurut hukum ;

Ad.2 Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum (vide pasal 1 angka 15) ;

Menimbang, bahwa pengertian “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam Ketentuan Umum maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang klasihikasi peruntukan Narkotika maupun Golongan I yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian “menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa berawal Sdri Fera Suprobowati (Berkas Terpisah) kekamar Terdakwa Sendy Pratiwi kemudian didalam kamar Sdri Fera Suprobowati mengatakan kepada Terdakwa jika dirinya sedang pusing (Budrek) kemudian mereka berdua ngobrol masalah narkotika (sabu) kemudian Sdri Fera Suprobowati melakukan kamunikasi kepada seseorang diketahui bernama AFI menanyakan hendak membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sepakat membeli secara patungan masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian dilakukan dengan cara di transfer, selanjutnya Sdri Fera Suprobowati mengajak Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu guna menemui sdr. AFI di daerah kelurahan Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun;

Menimbang, bahwa setelah menerima Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bersama Sdri Fera Suprobowati kembali ke tempat kost kemudian masuk ke kamar, selanjutnya Terdakwa bersama Fera Probowati menyiapkan alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu dengan menggunakan bong terbuat dari botol kosong setelah alat jadi keduanya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dan sisanya oleh Sdri Fera Probowati dimasukkan kedalam 1 (satu) kotak terbuat dari kardus yang diletakkan dalam rak TV;

Menimbang, bahwa Sdri. Fera Suprobowati (Berkas Terpisah) pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 00.25 WIB, Sdri. Fera Suprobowati sedang berada di dalam kamar kost, tiba-tiba pintu diketuk dan setelah Sdri. Fera Suprobowati buka datang beberapa orang dan memperkenalkan diri sebagai petugas dari Kepolisian Satresnarkoba Polres Madiun Kota, selanjutnya petugas mengeluarkan surat tugas dan setelah itu datang dua orang saksi dari warga setempat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yaitu pak RT, selanjutnya Sdri. Fera Suprobowati diinterogasi oleh petugas dan menjawab habis mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan masih ada yang disimpan, selanjutnya Sdri. Fera Suprobowati menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) kotak karton yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan HP;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui jika barang-barang tersebut yakni sisa sabu ddan HP yang disimpan di dalam kotak iatas adalah milik Sdri Fera Suprobowati, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Madiun Kota untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri, dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Afi dengan membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan cara pengambilan narkotika jenis sabu tersebut dengan mengambil narkotika jenis sabu langsung bersama dengan Sdri Fera Suprobowati menemui sdr. AFI di daerah kelurahan Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis tersebut;

Menimbang, Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/45/III/KES.1.2/2022/ Urkes tanggal 28 Maret 2022, telah didapatkan hasil bahwa berdasarkan pemeriksaan/tes terhadap urine terdakwa SENDY PRATIWI binti SUWARNO EDY, dinyatakan bahwa **positif (+) mengandung zat Metamphetamina**;

Menimbang, bahwa Surat Rekomendasi Hasil Assesmen Terpadu BNNK Nganjuk : R/TAT-272/III/Ka/Pb.00/2022/BNNK, tanggal 6 April 2022, tentang Hasil Pelaksanaan Assesmen Dalam Proses Hukum diperoleh hasil telah diberikan rekomendasi terhadap terdakwa atas nama terdakwa SENDY PRATIWI binti SUWARNO EDY, untuk menjalani rehabilitasi medis selama menjalani masa hukuman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, diketahui bahwa Narkotika Golongan I yang Terdakwa secara konsumsi bersama-sama di peroleh dengan cara membeli secara patungan/ iuran dari Terdakwa dan Sdri Fera Suprobowati dari seseorang bernama Afi, Narkotika jenis sabu tersebut telah dipergunakan Terdakwa bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, bukan pula untuk reagensia diagnostik ataupun reagensia laboratorium melainkan untuk dikonsumsi sendiri dan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I Terdakwa konsumsi tanpa mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan/ pihak yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berwenang, sehingga dengan demikian penggunaan Narkotika Golongan I oleh para Terdakwa itu jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan oleh karenanya Terdakwa harus dikategorikan sebagai penyalah guna narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi;

Ad. 3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa berawal Sdri Fera Suprobowati (Berkas Terpisah) kekamar Terdakwa Sendy Pratiwi kemudian didalam kamar Sdri Fera Suprobowati mengatakan kepada Terdakwa jika dirinya sedang pusing (Budrek) kemudian mereka berdua ngobrol masalah narkotika (sabu) kemudian Sdri Fera Suprobowati melakukan kamunikasi kepada seseorang diketahui bernama AFI menanyakan hendak membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sepakat membeli secara patungan masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian dilakukan dengan cara di transfer, selanjutnya Sdri Fera Suprobowati mengajak Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu guna menemui sdr. AFI di daerah kelurahan Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun;

Menimbang, bahwa setelah menerima Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bersama Sdri Fera Suprobowati kembali ke tempat kost kemudian masuk ke kamar, selanjutnya Terdakwa bersama Fera Probowati menyiapkan alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu dengan menggunakan bong terbuat dari botol kosong setelah alat jadi keduanya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dan sisanya oleh Sdri Fera Probowati dimasukkan kedalam 1 (satu) kotak terbuat dari kardus yang diletakkan dalam rak TV;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum*;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang kesalahannnya, menyesali perbuatan yang melanggar hukum, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan dan Terdakwa belum pernah dihukum, Majelis berpendapat penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi Bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan dan diharapkan bias memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sendy Pratiwi Binti Suwarno Edy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, oleh kami, Abdullah Mahrus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Mega Ayu, S.H.,M.H., Christine Natalia Sumurung ,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umi Tien Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Sarief Hidayat, S.H.,M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Dian Mega Ayu, S.H., M.H.	Abdullah Mahrus, S.H., M.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Umi Tien Rahmawati, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)